

1500498-05.2021.8.26.0578
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Raquel Grellet Pereira
Comarca: Ourinhos
Foro: Foro de Ourinhos
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/04/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
VALDECIR BENEDITO FERMINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.
VALDECIR BENEDITO FERMINO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
Consta da denúncia que, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ourinhos
Foro de Ourinhos
1ª Vara Criminal
Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004182-42.2018.8.26.0408 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500498-05.2021.8.26.0578
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
VALDECIR BENEDITO FERMINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.
VALDECIR BENEDITO FERMINO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
Consta da denúncia que, no dia 22 de dezembro de 2021, às 15h50min, na Rua Ângelo Perucci, n.º 432, Conjunto Habitacional CIUA, nesta cidade e comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, cinco porções grandes - com massa de 24,36 gramas - de crack, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O réu foi notificado (fl. 151) e a defensora apresentou defesa preliminar (fls. 142/147).
A decisão de fls. 187/188 recebeu a denúncia, no dia 10 de fevereiro de 2022.
O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 215).
Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e três de defesa e o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a absolvição imprópria do réu, com a declaração de sua inimputabilidade e a aplicação de medida de segurança consistente em internação. A defesa reiterou o pedido, requerendo a aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é improcedente, em razão da comprovada inimputabilidade do réu.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime de tráfico narrado em juízo foram inequivocamente demonstradas.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime cuja autoria lhe foi imputada. Confirmou a posse das pedras de crack, mas afirmou que se destinavam ao seu consumo pessoal.

Os policiais militares Murilo Colombo Nantes e Cristiano Ribeiro de Camargo afirmaram que estavam em patrulhamento pela Vila Brasil e que tinham informações de que o réu continuava a traficar no bairro. Disseram que visualizaram o réu dentro do carro em frente a sua residência, do outro lado da rua, razão pela qual resolveram abordá-lo e, de imediato, o réu disse que tinha droga consigo. Narraram que localizaram cinco pedras de crack, com cinco gramas cada, bem como R\$591,00 em dinheiro e que o réu confessou a traficância. Afirmaram que cada grama de crack pode ser fracionado em pelo menos cinco pedras.

Considerando os elementos de prova dos autos, é de rigor a conclusão de que os fatos se deram como narrados na denúncia.

Por outro lado, o laudo pericial no incidente de insanidade mental concluiu pela inimputabilidade do réu (fls. 16/17 do apenso de incidente de insanidade mental).

O artigo 96 do Código Penal prevê que, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz determinar seja submetido a tratamento ambulatorial.

No caso dos autos, embora obviamente a conduta praticada pelo réu seja grave, inclusive porque se trata de réu reincidente, há indícios de que o tratamento ambulatorial seja suficiente, em razão das circunstâncias, especialmente a narrativa defensiva de que já havia sido atendido pela psicóloga visando ao início do tratamento.

Sob tais fundamentos e sem prejuízo da decretação de sua internação em caso de descumprimento, justifica-se a fixação de medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial.

Nesses termos, comprovadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu VALDECIR BENEDITO FERMINO, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

A despeito de provada a prática do crime pelo réu, esse não pode ser condenado, em razão de o Dr. Perito ter concluído pela sua irresponsabilidade absoluta (fls. 16/17 do apenso de incidente de insanidade mental). Deve o réu, portanto, ser absolvido, por ser inimputável, com a obrigatória imposição de medida de segurança, nos termos da lei penal.

Ante o exposto:

I - DECLARO ABSOLUTAMENTE INIMPUTÁVEL, na forma do artigo 26 do Código Penal, o réu VALDECIR BENEDITO FERMINO.

II - Julgo IMPROCEDENTE a ação penal e o ABSOLVO da acusação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

III - Com fundamento no artigo 96, inciso II, do Código Penal, imponho-lhe MEDIDA DE SEGURANÇA com prazo indeterminado, consistente, no momento, em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 97, §1º, do mesmo diploma legal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, expeça-se a guia de recolhimento, que deverá ser instruída inclusive com o laudo pericial.

Defiro a restituição do valor apreendido nos autos à defensora do réu. Providencie-se o necessário após o trânsito em julgado.

No mais, quanto ao celular apreendido à fl. 11, comunique-se à Delegacia de origem

que foi deferida a sua restituição.

A defensora do réu deverá comparecer, no prazo de 15 (quinze), à Delegacia Seccional de Ourinhos para a restituição do celular ou agendamento de data para a sua restituição.

P.I.C.

Ourinhos, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA